



PUTUSAN

Nomor 9730 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, telah memutus perkara Para Anak:

- I. Nama : **ANAK I;**
Tempat Lahir : Sambas;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/20 Februari 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : **ANAK II;**
Tempat Lahir : Sambas;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/31 Maret 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- III. Nama : **ANAK III;**
Tempat Lahir : Sambas;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/7 Oktober 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- IV. Nama : **ANAK IV;**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 9730 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Sambas;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/25 Juli 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak ditahan dalam perkara lain;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 82 Ayat (2) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf f, huruf g, huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Ketiga : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1, ke-2 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 1 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan Anak IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Seksual terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf f, huruf g, huruf j Undang-Undang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 9730 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan Anak IV dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya di Kubu Raya dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar Restitusi sebesar Rp1.738.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditanggung renteng oleh masing-masing Para Anak subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga Asli Nomor 6101071202090003 atas nama Kepala Keluarga Asmadi;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli Nomor 6101-LT-12072011-0322 atas nama Anak Korban;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam dengan robekan di bagian lutut;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sdr. Aldi bin Syamsiar;
5. Membebani biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs tanggal 3 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan Anak IV tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 9730 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya Pontianak dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum dan syarat khusus:
 - a) Syarat Umum:

ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan Anak IV tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat selama 1 (satu) tahun;
 - b) Syarat khusus:
 - ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan Anak IV mengikuti program pembimbingan kepribadian dan kemandirian oleh Bapas Sambas selama 1 (satu) tahun;
 - Para Anak wajib mengikuti pelatihan keterampilan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu yang difasilitasi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selama 6 (enam) bulan;
 - Para Anak melaksanakan shalat berjamaah pada waktu magrib, isya dan subuh di masjid setempat dekat rumah Para Anak selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Para Anak menepati persyaratan yang ditetapkan;
5. Menyatakan jika Para Anak melanggar syarat khusus tersebut, maka akan dilakukan evaluasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli Nomor 6172011206100003 atas nama Kepala Keluarga Febrianto;
 - 2) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran asli Nomor 599/DKCS/2009 tanggal 1 Juli 2009 atas nama Anak Korban 2;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 9730 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 4) 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 5) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 6) 1 (satu) helai celana *legging* panjang warna hitam;
- 7) 1 (satu) bundel buku daftar tamu penginapan E-One dengan sampul warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Arya, Sdr. Aldi bin Syamsiar;

7. Menghukum Para Anak melalui orang tua Para Anak untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Restitusi sebesar Rp1.038.000,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah) ditanggung renteng oleh masing-masing Para Anak subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila dalam tenggang waktu tersebut orang tua Para Anak tidak membayar Restitusi maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan orang tua Para Anak dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Jika harta kekayaan Orang Tua tidak mencukupi pembayaran restitusi tersebut maka kepada Para Anak diperintahkan menjalani pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas selama 6 (enam) bulan;
8. Membebaskan Para Anak melalui orang tua Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 18/PID.SUS-Anak/2025/PT PTK tanggal 23 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs tanggal 3 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 9730 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 6 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas melalui e-Berpadu yang dikirimkan pada tanggal 24 Juli 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 6 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan pemidanaan yang dijatuhkan terlalu ringan dan mengenai permohonan restitusi;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya, mengenai

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 9730 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat ringannya pembedaan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta yaitu:
 - a. Bahwa peristiwa tindak pidana kesusilaan oleh Para Anak Pelaku terjadi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Penginapan E-One, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Korban dalam perkara ini adalah Anak Korban C dan Anak Korban L, perbuatan yang dialami Korban berupa pemegangan payudara serta persetubuhan yang dilakukan secara bergantian oleh Para Anak Pelaku;
 - b. Bahwa pengenalan korban dengan salah satu Anak Pelaku hanya melalui media sosial, tidak memiliki hubungan pacaran. Pada hari kejadian, Anak Korban C dan Anak Korban L sepakat bolos sekolah menuju Sambas untuk menemui Anak II. Para Anak Pelaku telah lebih dahulu berkumpul di kamar 134 dengan mengonsumsi minuman keras, kemudian mengajak Anak Korban C dan Anak Korban L ke kamar 135. Di kamar tersebut terjadi perbuatan cabul dan persetubuhan. Anak Korban C dan Anak Korban L diremas payudaranya secara bergantian oleh Anak I, Saksi Deo Febrian, Anak IV, Anak III, dan Anak II. Anak Korban L disetubuhi oleh Saksi Deo Febrian di kamar mandi, dan Anak Korban C disetubuhi oleh Saksi Arya;
 - c. Bahwa setelah itu Para Anak Pelaku lain secara bergiliran juga memegang payudara Anak Korban C dan Anak Korban L tanpa adanya ancaman maupun tipu muslihat, sedangkan Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan;
 - d. Bahwa pasca peristiwa, orang tua Para Anak Pelaku telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban, dan telah dibuat surat perdamaian yang pada pokoknya korban dan keluarganya memaafkan serta berharap agar Para Anak Pelaku memperoleh hukuman yang ringan mengingat mereka masih bersekolah;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 9730 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Korban L berhenti sekolah karena mengalami perundungan, sedangkan Anak Korban C pindah sekolah karena kerap di *bully*. Hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan Lian mengalami trauma berupa kecemasan, rendah diri, dan gangguan makan, sedangkan Chessa terindikasi mengalami gangguan stres pascatrauma kompleks akibat pelecehan seksual;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perbuatan Para Anak telah memenuhi rumusan unsur pasal yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf f, huruf g, huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sambas baik mengenai keterbuktian pasal yang didakwakan maupun mengenai pemidanaan kepada Para Anak yang terdiri dari pidana penjara dan pelatihan kerja serta adanya syarat umum dan syarat khusus dinilai telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan fakta hukum serta aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang disampaikan yang dapat mengubah/membatalkan putusan dan *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum, telah benar cara mengadili dan tidak melampaui kewenangannya, oleh karenanya tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Anak dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 9730 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS** tersebut;
- Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **4 September 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 9730 K/Pid.Sus/2025